

0001281-04.2018.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ LUCIANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

VISTOS.

JOSÉ LUCIANO DA SILVA, qualificado nos autos, praticou, em tese, o delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, cuja pena prevista é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, . - Jardim São Silvestre

CEP: 19902-610 - Ourinhos - SP

Telefone: (014) 3512-3038 - E-mail: ourinhos2cr@tjsp.jus.br

0001281-04.2018.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001281-04.2018.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ LUCIANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

VISTOS.

JOSÉ LUCIANO DA SILVA, qualificado nos autos, praticou, em tese, o delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, cuja pena prevista é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, acarretando o prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do C.P.).

A denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2018 (fls. 82/83), não havendo nenhuma outra causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Ocorre que, mesmo em caso de eventual condenação, é possível antever que a pena aplicada ao réu não alcançaria 02 (dois) anos de reclusão, o que acarretaria o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, ou seja, o de 04 (quatro) anos, prazo este ultrapassado após o recebimento da denúncia, operando-se a prescrição antecipada da pretensão punitiva e tornando-se inviável a persecução penal.

Desta forma, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ LUCIANO DA SILVA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 107, inc. IV, e art. 109, V, ambos Código Penal, em virtude da prescrição antecipada da pretensão punitiva.

Havendo defensor nomeado nos autos, que tenha atuado no feito, arbitro honorários em conformidade com o convênio firmado pela Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP. Expeça-se certidão.

Libere-se a pauta.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ourinhos, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA